



Guia do CASAMENTO PROTEGIDO

O caminho para casar com segurança,
transparência e amor

@julianacampos.advogada



Antes de começar



Este e-book foi escrito para ser lido a dois. Talvez em voz alta, tomando um café, ou um vinho se preferir! Talvez separadamente, cada um destacando os trechos que quer conversar depois. Não existe forma errada. O importante é que ele seja um ponto de partida para uma conversa que muitos casais adiam, mas que, quando feita com carinho, aproxima em vez de afastar.

Planejamento matrimonial não é sobre desconfiança. É sobre cuidado. É sobre dois adultos que se amam decidindo, juntos e conscientemente, como querem construir a vida financeira do casal, em vez de deixar isso para a lei decidir por eles, ou pior: para uma crise decidir no meio do caos.

O que vocês vão descobrir neste e-book

- ♥ Por que conversar sobre patrimônio antes do casamento fortalece a relação, em vez de enfraquecê-la.
- ♥ O que cada regime de bens significa na prática — para o dia a dia do casal e também para os filhos, no caso de uma herança.
- ♥ Como existe a possibilidade de um regime sob medida, desenhado especialmente para a história de vocês dois.
- ♥ Um passo a passo simples para transformar esse cuidado em um plano concreto, antes do grande dia.

Este material tem caráter informativo e educacional. Cada casal, cada família e cada patrimônio têm uma história própria. Por isso, ao final, você vai encontrar um convite para conversarmos sobre a de vocês.





1. Vocês estão prestes a dar um passo lindo

Você está prestes a dar um dos passos mais importantes da sua vida: o casamento. É um momento de amor, de sonhos, de planos feitos a quatro mãos. E é exatamente porque esse momento é tão especial que vale a pena vivê-lo com os olhos bem abertos.

Para que essa história seja leve e duradoura, é essencial que vocês comecem com o pé direito. E isso inclui conversar sobre o futuro. Sobre onde vão morar, sobre filhos, sobre carreira. E também, sim, sobre o que é de cada um e o que será de vocês dois.

Não é o tema mais romântico da lista de preparativos do casamento. Mas talvez seja um dos que mais demonstra maturidade e cuidado, e trará efeitos durante toda a vida em comum. O tipo de conversa que, quando bem conduzida, não afasta o casal: aproxima.

Um convite

Ao longo deste e-book, sempre que puderem, leiam juntos. Parem para conversar. Perguntem um ao outro: “e nós, como imaginamos isso?” Essa troca vale mais do que qualquer informação técnica que vocês vão encontrar aqui.





2. O que a falta de conversa pode custar

Quantos casais vocês conhecem que se separaram e viraram adversários por causa de dinheiro? A verdade é que a falta de diálogo sobre patrimônio é uma das maiores causas de conflito dentro do casamento. E quando a separação acontece, uma das maiores causas de brigas judiciais.

Segundo o IBGE (Estatísticas do Registro Civil), o número de divórcios no Brasil está entre os mais altos da série histórica. Isso não significa que o amor tenha ficado mais frágil. Significa, muitas vezes, que **faltou combinar antes o que fazer se as coisas mudassem de rumo.**

A boa notícia é que não precisa ser assim. Quando o casal conversa com transparência sobre dinheiro, sobre patrimônio, sobre expectativas, algo interessante acontece: a confiança cresce, em vez de diminuir. Vocês deixam de conviver com perguntas não ditas: “E se a gente se separar, como fica?”; “E os meus filhos de outro relacionamento, ficam protegidos?”; e passam a ter respostas combinadas, dadas com carinho, enquanto tudo está bem.

Sem essa conversa, quem decide é a lei, não vocês

Se o casal não formaliza um pacto antenupcial, a lei brasileira aplica automaticamente um regime padrão (a comunhão parcial de bens) para todos, de forma genérica, independentemente de qual seja a realidade específica daquele casal. Isso pode até ser exatamente o que vocês escolheriam. Mas o ponto é: **vocês escolheriam, ou simplesmente aceitariam o que já vem pronto?**

E se algum dos dois já tem filhos de um relacionamento anterior, essa conversa ganha ainda mais importância: o planejamento matrimonial é também uma forma de proteger esses filhos, deixando claro, desde o início, o que cabe a cada um. Isso evita que, no futuro, eles se sintam ameaçados ou entrem em conflito com o novo cônjuge do pai ou da mãe.





3. Os regimes de bens, explicados com carinho

Não existe regime “certo” ou “errado”. Existe o regime que conversa com a história de vocês dois. Existem quatro regimes que o casal pode escolher livremente, e um quinto que a lei impõe automaticamente em situações específicas. Vamos passar por cada um deles em uma linguagem simples, sem juridiquês.

Comunhão Parcial de Bens

O regime mais comum no Brasil — é o que se aplica automaticamente quando o casal não faz pacto antenupcial. O que vocês conquistarem juntos, a partir do casamento, será de vocês dois. Mas o que cada um já tinha antes de casar continua sendo de cada um. Simples, não?

Na herança: o cônjuge só concorre com os filhos em relação aos bens particulares do falecido, os que não entraram na comunhão. Sobre os bens do casal, o cônjuge já tem direito à metade (a **meação**), então não concorre de novo sobre eles.

Comunhão Universal de Bens

Aqui, tudo passa a ser de vocês dois desde o início — inclusive o que cada um já tinha antes de casar. É uma escolha para quem quer dividir absolutamente tudo, inclusive as dívidas. Uma verdadeira declaração de confiança total.

Na herança: em regra, o cônjuge não concorre com os filhos, porque já recebe a meação sobre todo o patrimônio do casal. É um regime simples de entender — mas que pode não refletir a vontade do casal em relação aos filhos, especialmente se algum deles é de um relacionamento anterior.

Participação Final nos Aquestos

Um equilíbrio entre o “meu” e o “nosso”. Durante o casamento, cada um administra o que tem, com autonomia. Mas, se um dia vocês se separarem, o que foi conquistado juntos, durante a união, será dividido de forma justa entre os dois.

Na herança: o cônjuge concorre com os filhos de forma parecida com a separação de bens, mas esse é um tema com divergência entre os tribunais quanto aos bens ainda não apurados no momento do falecimento, e costuma merecer um testamento complementar para deixar tudo bem definido.





Separação Total de Bens (convencional)

Cada um mantém o que é seu, e o que for conquistado durante o casamento também pode ser mantido separado. Ideal para quem valoriza a independência financeira, já construiu um patrimônio antes de casar, ou tem filhos de um relacionamento anterior que deseja proteger.

Na herança: o cônjuge concorre com os filhos em pé de igualdade sobre toda a herança, já que não havia meação a considerar. É especialmente relevante entender esse efeito quando existem filhos de relacionamentos anteriores no casamento.

Separação Obrigatória de Bens

Diferente dos quatro regimes anteriores, a separação obrigatória de bens não é escolhida pelo casal, ela é imposta automaticamente pela lei (art. 1.641, Código Civil), em situações específicas. Vale a pena conhecê-la, porque ela pode pegar de surpresa até quem nem sabia que se enquadrava nela.

Ela se aplica quando:

♥ Um dos noivos tem 70 anos ou mais na data do casamento e não escolhe formalmente outro regime;

♥ O casamento depende de suprimimento judicial para se realizar. Por exemplo: envolvendo menores de idade que precisam de autorização da Justiça;

♥ O casamento é celebrado sem que uma “causa suspensiva” tenha sido antes afastada. É aqui que mora a situação mais comum: alguém que **enviuvou e ainda não fez o inventário** e a partilha dos bens do cônjuge falecido, ou alguém que **se divorciou e ainda não teve a partilha de bens** homologada pela Justiça.

Ou seja: se um de vocês ainda tem um divórcio ou inventário anterior em andamento, e o casamento acontece antes de resolver essa partilha, a lei impõe automaticamente a separação de bens para o novo casamento, independentemente do que o casal desejaria escolher.

Vocês estão nessa situação?

Se um de vocês ainda tem um divórcio ou inventário em andamento, resolver essa partilha antes do casamento pode devolver ao casal a liberdade de escolher o regime que fizer mais sentido, inclusive redigindo um pacto antenupcial sob medida. Deixar para resolver depois pode significar entrar no casamento já com o regime definido por lei, sem essa escolha. É exatamente o tipo de decisão que vale a pena planejar com antecedência, ao lado de uma advogada especialista.





Um detalhe que poucas pessoas sabem: mesmo na separação obrigatória, o Supremo Tribunal Federal já decidiu (Súmula 377) que os bens adquiridos onerosamente durante o casamento, fruto do esforço comum do casal, podem se comunicar entre os cônjuges. Ou seja, “separação obrigatória” não significa, na prática, uma separação absoluta. Entender exatamente o que se comunica e o que não se comunica é, mais uma vez, uma questão que exige análise individualizada.

Na herança: em regra, o cônjuge não concorre com os filhos, de forma parecida com a comunhão universal. Mas, por causa da Súmula 377, esse também é um tema debatido nos tribunais, e vale a pena ser avaliado caso a caso.





Resumo: os regimes e a herança

Uma dúvida muito comum dos casais é: “e se um de nós faltar, como fica a herança em relação aos nossos filhos?” Aqui vai um resumo, sempre lembrando que cada história tem suas particularidades.

Regime	Cônjuge concorre com os filhos na herança?	Vale lembrar
Comunhão Parcial de Bens	Só em relação aos bens particulares do falecido (os que não entraram na comunhão). Sobre os bens comuns, o cônjuge já tem a meação.	É o cenário mais comum e o que mais gera dúvida entre herdeiros.
Comunhão Universal de Bens	Em regra, não concorre com os filhos, porque já recebe a meação sobre todo o patrimônio do casal.	Simple de entender, mas pode não refletir a vontade real do casal sobre os filhos.
Participação Final nos Aquestos	Concorre com os filhos sobre a herança, de forma parecida com a separação de bens — tema com divergência entre tribunais quanto aos aquestos ainda não apurados.	Merece atenção redobrada e, muitas vezes, um testamento complementar.
Separação Total de Bens	Concorre com os filhos em pé de igualdade sobre toda a herança, já que não havia meação a considerar.	Especialmente relevante quando há filhos de relacionamentos anteriores.
Separação Obrigatória de Bens (imposta por lei)	Em regra, não concorre com os filhos — de forma parecida com a comunhão universal, mas com nuances por causa da Súmula 377 do STF.	Não é escolhida pelo casal, é imposta por lei em situações específicas. Vale saber se ela se aplica a vocês.

** Em todos os regimes, o cônjuge sobrevivente tem direito real de habitação sobre o imóvel que servia de residência da família, e sempre concorre com os pais do falecido (se houver). Este quadro é um resumo didático. Vale sempre uma análise individualizada.*





E se nenhum dos quatro for “o” regime de vocês?

Aqui vai algo que pouca gente sabe: vocês não precisam escolher um regime “pronto” e se encaixar nele. É possível construir um regime sob medida, muitas vezes chamado de regime misto ou híbrido, que **combina elementos de mais de um regime**, respeitando os limites da lei.

Não é um quinto regime “oficial” do Código Civil. É uma composição estratégica, desenhada dentro do pacto antenupcial por um advogado especialista em planejamento matrimonial, unindo, por exemplo, a proteção da separação de bens para o que é individual (uma empresa, um patrimônio recebido em herança) com a comunhão do que for construído junto, como a casa da família ou os investimentos feitos a dois.

Um exemplo, para ilustrar

Imaginem um casal em que uma pessoa é sócia de uma empresa da família e a outra é servidora pública. Um regime “pronto” talvez não converse bem com essa realidade. Já um regime desenhado sob medida pode manter a empresa protegida e isolada, e, ao mesmo tempo, garantir que tudo o que os dois construírem juntos (o apartamento, as economias, os investimentos) seja, de fato, dos dois. É essa personalização que só um pacto bem construído, por um profissional especializado, consegue entregar com segurança.

Esse tipo de desenho exige domínio técnico: cada cláusula precisa dialogar com a lei, ser redigida com precisão e prever cenários futuros, porque um regime misto mal construído pode gerar exatamente a insegurança que ele deveria evitar. É por isso que essa é uma das partes do planejamento matrimonial que fazemos juntos, na prática, e não algo para tentar resolver sozinho com um modelo pronto.





4. O pacto antenupcial: uma ferramenta de diálogo



O pacto antenupcial é um documento que permite que vocês decidam, juntos, como será a vida financeira do casal, o patrimônio e outras questões importantes para a convivência de vocês. É através dele que vocês estabelecem o regime de bens.

Ele não é um sinal de desconfiança, é um sinal de maturidade.

É a oportunidade de alinhar expectativas, evitar surpresas e proteger o que é importante para os dois.

Pensem nele como uma conversa formalizada: tudo o que vocês já deveriam ter alinhado verbalmente: o que é de cada um, o que será dos dois, o que acontece em cada cenário possível. Isso traz clareza, segurança jurídica e, principalmente, tranquilidade para viver o casamento sem essas perguntas em aberto.

Quando o casal já tem filhos

Se um de vocês (ou os dois) já tem filhos de um relacionamento anterior, o planejamento matrimonial ganha um propósito ainda mais bonito: proteger essas crianças ou jovens, deixando claro, com antecedência, o que cabe a cada um. Isso evita que, no futuro, eles se sintam inseguros quanto à herança ou entrem em conflito com o novo cônjuge, e permite que a família, como um todo, cresça com mais confiança.

E quem já é casado? Também pode conversar sobre isso?

Sim. A lei permite que o regime de bens seja alterado judicialmente mesmo depois do casamento (art. 1.639, §2º, Código Civil), mediante pedido motivado dos dois cônjuges.

Ou seja: mesmo quem já disse o “sim” pode, a qualquer momento, sentar e ter essa conversa. Nunca é tarde para trazer mais clareza e harmonia para a relação.





5. O próximo passo

Sair da teoria para a prática não precisa ser complicado. Aqui está um caminho simples para transformar tudo o que vocês leram em uma conversa concreta — e, depois, em um plano:

Passo 1 — Conversem abertamente

Sobre o que cada um espera do casamento, financeiramente falando. O que é importante proteger, o que vocês querem construir juntos, como imaginam o futuro. Essa conversa, por si só, já fortalece a relação.

Passo 2 — Identifiquem o que faz sentido para vocês

A partir da conversa, comecem a perceber qual caminho conversa mais com a realidade de vocês: um regime pronto, ou algo mais personalizado, sob medida. Especialmente se algum dos dois tem empresa, patrimônio prévio ou filhos de outro relacionamento.

Passo 3 — Busquem uma advogada especialista para orientar e redigir o pacto

Esse é o momento de transformar a conversa em segurança jurídica de verdade. Uma advogada especializada em planejamento matrimonial vai ouvir a história de vocês dois e traduzir isso em um documento que realmente reflete o que combinaram. Inclusive desenhando, se for o caso, um regime misto sob medida.

Passo 4 — Registrem o pacto em cartório e casem com tranquilidade

Com o pacto pronto e formalizado por escritura pública, vocês podem seguir para o grande dia com uma camada a menos de preocupação, e uma camada a mais de cumplicidade, sabendo que decidiram tudo isso juntos.

Repare que o Passo 1 não é jurídico, é humano. É sobre conversar. O papel só formaliza o que o diálogo já construiu. E é exatamente por isso que planejamento matrimonial não afasta o casal: aproxima.





6. Um convite

Casar é um ato de amor. E amar também é cuidar do futuro: do de vocês dois, e também do de eventuais filhos, de cada lado, que fazem parte dessa história.

Este e-book te deu o mapa. Mas cada casal tem a sua própria geografia: patrimônio diferente, família diferente, sonhos diferentes. É por isso que uma conversa individual faz toda a diferença. É onde a gente entende, de verdade, o que faz sentido para vocês dois.

Vamos conversar sobre a história de vocês?

Se vocês querem começar essa jornada com segurança, transparência e harmonia, eu posso ajudar. Agende uma reunião de diagnóstico gratuita de 30 minutos e descubra como transformar o planejamento matrimonial em um gesto de cuidado com a sua relação.



24 99294-0090



amaralcamposcabral@gmail.com



Rua Edson Passos, nº 60, sala 202, Aterrado
Volta Redonda/RJ

“Planejar o casamento não é sobre imaginar um fim. É sobre construir um começo com os olhos abertos, de mãos dadas.”



A autora

"Eu tinha seis anos quando meus pais se separaram. Foi um divórcio litigioso, dos que dividem não só o patrimônio, mas a própria família. Cresci vendo de perto o preço que um conflito mal resolvido pode cobrar: financeiro, emocional, e às vezes, permanente. Foi ali que nasceu o meu propósito, muito antes de eu saber que um dia ele se tornaria a minha profissão: ajudar outras famílias a não repetirem essa história.

Ao longo dos anos atuando em Direito de Família, desenvolvi algo que hoje é a base do meu trabalho: a habilidade de conciliar. De sentar duas pessoas que já se amaram (ou que ainda se amam) e ajudá-las a encontrar um caminho comum, sem guerra.

Mas percebi que **o melhor momento para evitar um conflito não é depois que ele já existe. É antes.** É lá no início da relação, quando o casal ainda está aberto ao diálogo e disposto a ouvir o que é importante para o outro. É aí que **decisões maduras protegem o amor.**

Foi por isso que desenvolvi um método que vai muito além de um pacto antenupcial: um planejamento matrimonial completo, pensado para **proteger o casal durante o casamento e, se um dia for preciso, também depois dele,** sempre evitando surpresas.

E percebi, no caminho, que grande parte das pessoas nem sabia que existem diferentes regimes de bens. Muitas escolhiam, sem saber, o regime "automático" da lei. Foi para mudar isso que criei o **Guia do Casamento Protegido: tornar esse conhecimento acessível a quem está prestes a dizer sim."**

Dra. Juliana Campos

Advogada especialista em Direito das Famílias
OAB/RJ 235.095





Amaral, Campos e Cabral

Somos um escritório de advocacia especializado em Direito das Famílias e Sucessões, formado pela união de três advogados que compartilham a mesma convicção: questões de família pedem mais do que técnica jurídica; pedem sensibilidade, escuta e compromisso com soluções que preservem relações, não apenas patrimônios.

Atuamos em todas as fases da vida familiar: do planejamento matrimonial à sucessão patrimonial, da mediação de conflitos à condução de processos quando o consenso não é possível. Nosso propósito é claro: ajudar famílias a atravessar seus momentos mais delicados com segurança jurídica, transparência e o mínimo de desgaste emocional possível.

Contatos:



24 99294-0090



amaralcamposcabral@gmail.com



Rua Edson Passos, nº 60, sala 202, Aterrado - Volta Redonda/RJ

